



Debatte um AfD-Verbot

Sollte ein Versuch unternommen werden, die AfD zu verbieten – oder nicht? Ein Parteiverbotsverfahren ist höchst umstritten. Das Wichtigste auf einen Blick.

[Ticker](#)[Stand der Bundesländer](#)[Ablauf](#)[Pro & Contra](#)[Recherchen](#)[Videos](#)[Kontakt](#)

Darf eine Partei wie die AfD verboten werden, die Millionen Wählerinnen und Wähler hinter sich hat? Seit 2023 wird diese Frage in Deutschland immer häufiger diskutiert – auf der Straße, in Parlamenten und in Regierungen.

Neuen Schub bekam die Debatte durch eine CORRECTIV-Recherche: In Potsdam hatten sich im November 2023 unter anderem AfD-Politiker, finanzstarke Unternehmer und Rechtsextreme getroffen und darüber gesprochen, dass auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund dazu gedrängt werden sollten, das Land zu verlassen.

Haltung zu einem AfD-Verbot in Deutschland:

Dagegen:

< Zurück

Dafür:

38%

Unentschieden:

15%

(INSA-Umfrage im Auftrag von BILD, online durchgeführt vom 28.05. bis 29.05.2026 mit 1.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland)

3,6 Millionen Menschen auf über 1300 Protesten gingen in den Wochen danach auf die Straße; einige zivilgesellschaftliche Organisationen schlossen sich zusammen und gründeten das Bündnis „AfD-Verbot jetzt“.

Einen Antrag für ein Verbotsverfahren können die Bundesregierung, der Bundesrat oder der Bundestag beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Was spricht dafür, was dagegen – und wie würde ein solches Verfahren überhaupt ablaufen?

Antworten auf diese Fragen sowie alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf dieser Seite.

AfD-Verbotsantrag in Sicht? Der aktuelle Stand

Bundestag: 2024 hat eine fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten einen Antrag zur Einleitung eines AfD-Prüfverfahrens in den Bundestag eingebracht. Aufgrund vorgezogener Neuwahlen im Februar 2025 kam es nie zu einer Abstimmung.

Bundesregierung: In der Bundesregierung ist man sich uneinig: Die SPD will eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einsetzen, die schon jetzt Belege für eine Verfassungswidrigkeit der AfD zusammenträgt. CDU und CSU bremsen. Sie befürchten, ein Verbotsverfahren könnte die AfD politisch stärken.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warnt, ein Verbotsverfahren rieche nach „politischer Konkurrentenbeseitigung“ und auch CSU-Innenminister Alexander Dobrindt will die AfD lieber „wegregieren“ als „wegverbieten“. Auf CORRECTIV-Anfrage, ob das zuständige Bundesinnenministerium einen entsprechenden

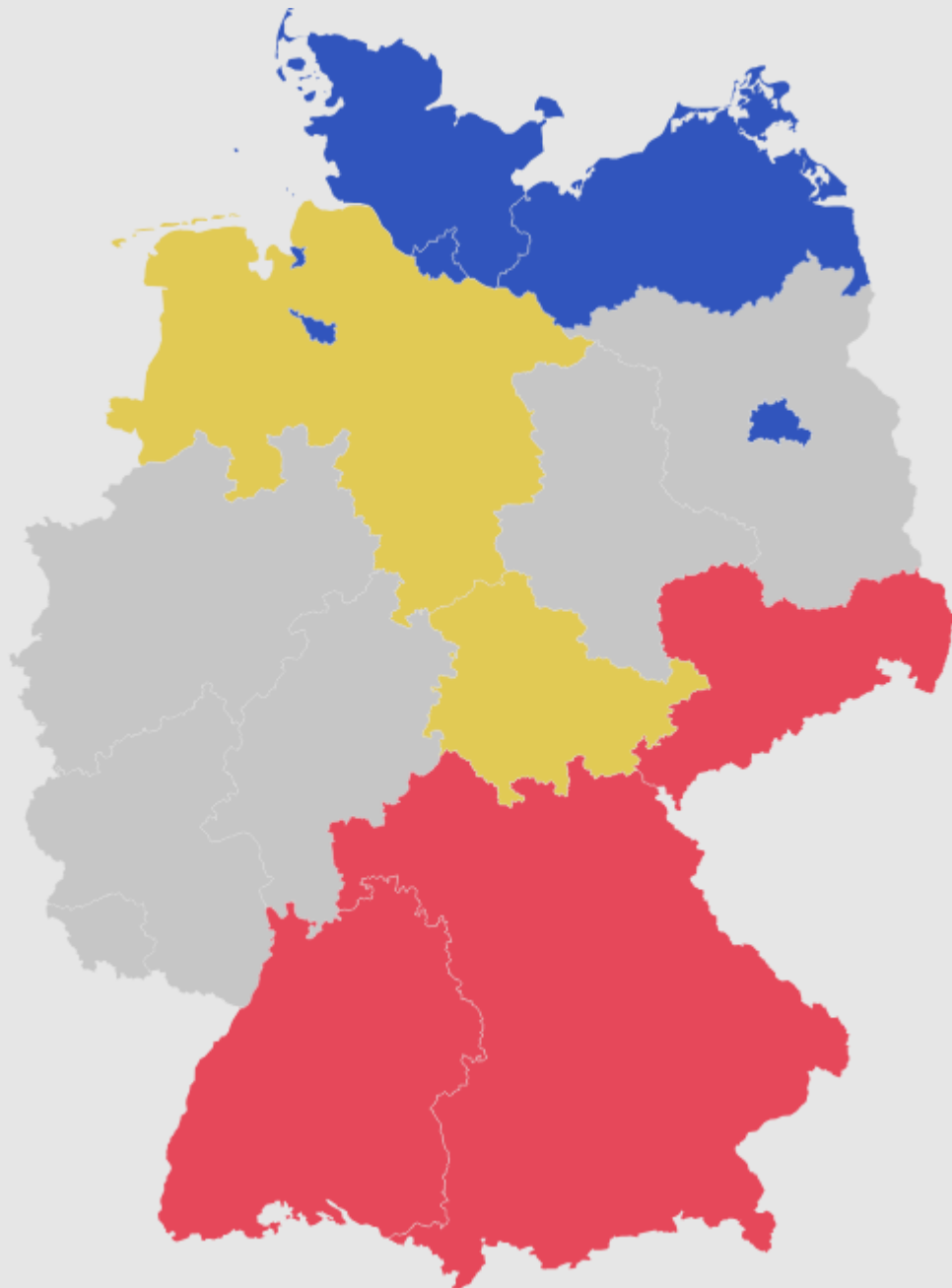
Antrag vorbereitet, antwortete ein Sprecher: „Das BMI äußert sich grundsätzlich nicht zu Prozessen der internen Willensbildung.“

Bundesrat: Auch im Bundesrat wurde bisher noch kein Antrag gestellt. Zumindest zwei CDU-Ministerpräsidenten zeigen sich jedoch offen für ein Verbotsverfahren – im Gegensatz zu ihren Parteikollegen in Berlin: Hendrik Wüst (Nordrhein-Westfalen) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein).

Währenddessen handeln einige Landesparlamente bereits auf eigene Faust: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und Berlin haben ihre jeweiligen Regierungen dazu aufgefordert, sich für die Einleitung oder die Prüfung eines Verbotsverfahrens einzusetzen. Die Landesparlamente haben keine direkte Entscheidungsmacht in einem Verbotsverfahren – dennoch versuchen Abgeordnete in einigen Ländern, ihre Landesregierungen mit Anträgen zu einer Initiative im Bundesrat zu bewegen.

Anträge der Länderparlamente zum AfD-Verbotsverfahren

■ Abgelehnt ■ Beschlossen ■ Läuft noch



Wie funktioniert ein Partei-Verbotsverfahren?

Die Hürden für ein Parteiverbot sind bewusst hoch gesetzt – das Bundesverfassungsgericht nennt es „die schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde“. Das höchste Gericht Deutschlands bezieht sich damit aufs Grundgesetz, in dem es heißt:

„Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.“

Artikel 21 des Grundgesetzes

Über die Verfassungsmäßigkeit entscheidet ausschließlich das Bundesverfassungsgericht. Das Gericht kann nicht von sich aus tätig werden, es braucht einen Antrag. Diesen können drei Verfassungsorgane stellen: die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat. Ob ein solcher Antrag gestellt wird, ist dabei zunächst eine politische Entscheidung.



Stellt eines der Verfassungsorgane einen Antrag, prüft das Gericht im sogenannten **Vorverfahren**, ob es diesen zulässig und hinreichend begründet sieht. Ist das nicht der Fall, weist Karlsruhe den Antrag zurück. Nur wenn das Vorverfahren erfolgreich ist, wird das eigentliche **Hauptverfahren** eröffnet.

Im Hauptverfahren erfolgt eine umfassende inhaltliche Prüfung der betroffenen Partei. Dieser Prozess kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Am Ende steht ein **Urteil** – entweder ein Parteiverbot, ein Ausschluss von der staatlichen Finanzierung oder die Abweisung des Antrags.

Was Sie sonst noch wissen müssen:

Welche Rolle spielt die politische Bedeutung einer Partei? +

Welche Konsequenzen hätte ein Parteienverbot für die AfD? +

Wie stehen die Erfolgsaussichten eines AfD-Verbotsverfahrens? +

Welche historischen Partei-Verfahren gab es? +

Pro & Contra: Welche Argumente sprechen für das AfD-Verbot – und welche dagegen?

Die Debatte über ein mögliches Verbotsverfahren ist in vollem Gange. Hier sind die zentralen Argumente:

Pro

Wehrhafte Demokratie: Das Grundgesetz erlaubt Verbote, wenn Parteien aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen. Der Verfassungsschutz stuft die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ ein – die

Contra

Hohe Hürden: Ein Verbot greift tief in die Parteienfreiheit ein und ist deshalb nur als äußerstes Mittel zulässig. Das Bundesverfassungsgericht verlangt hierfür eine hohe Beweislast.

Einstufung wird derzeit gerichtlich überprüft.

Schutz staatlicher Ressourcen: Die AfD erhält Millionen an Steuergeldern – warum soll der Staat extremistische Strukturen finanzieren?

Wachsende Gefahr: Die AfD kam bei der Bundestagswahl 2025 auf über 20 Prozent und stellt in manchen Orten bereits Bürgermeister und Landrat. Je mehr Macht sie hat, desto leichter kann sie demokratische Strukturen aushöhlen.

Brandmauer erhalten: Ein Verbot wäre ein klares Signal, dass Extremismus in Deutschland keine Zukunft hat.

Strukturen durchbrechen: Ein Verbot würde die Partei auflösen, ihre Finanzierung stoppen und Vernetzung erschweren.

Demokratisches Dilemma: Eine Partei zu verbieten, um die Demokratie zu schützen, birgt einen Widerspruch und greift in die Repräsentation von Millionen Wählerinnen und Wählern ein

Märtyrer-Effekt: Ein gescheitertes Verbot oder ein langes Verfahren könnte die AfD stärken und als „Opfer“ stilisieren.

Brandmauer könnte kippen: Scheitert der Antrag, entfällt das zentrale Argument, warum man politisch nicht mit der AfD zusammenarbeiten darf – weil sie dann offiziell *nicht* als verfassungsfeindlich eingestuft wäre.

Begrenzte Wirkung: Ein Verbot löst die Partei auf, nicht das Problem. Es kann nicht die Ideologie oder die Wählerschaft verbieten.

Historische Verantwortung:

Deutschland muss extremistische Bestrebungen früh stoppen – als Lehre aus der NS-Zeit.

Politische Lösung: Einige

Politikwissenschaftler halten es für nachhaltiger, extremistische Parteien politisch zu stellen und ihre Positionen zu entkräften, als allein auf ein Parteiverbot zu setzen.

Recherchen zum AfD-Verbotsverfahren

AfD

Rechtsexperten halten ein Teil-Verbot der AfD für denkbar

AfD

Ab wann ist die AfD „gesichert rechtsextremistisch“?

Geheimplan gegen

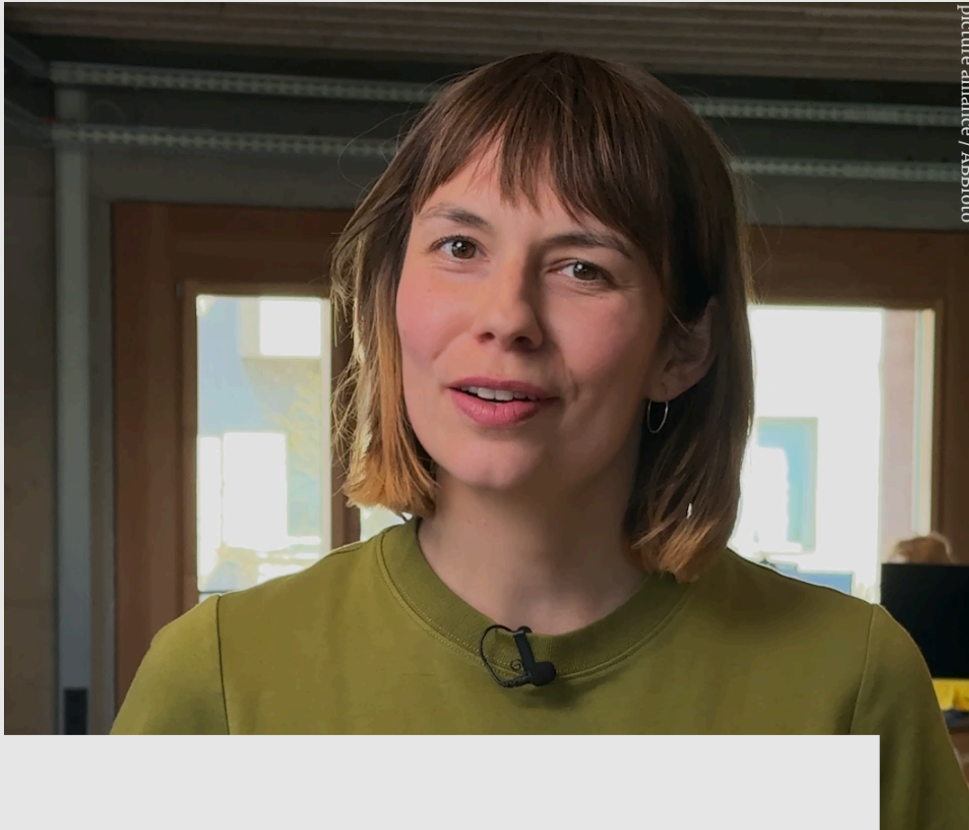
**Zwei Jahre in
Potsdam-Re**

Wann ist eine Partei verfassungswidrig?

Für ein Parteiverbot muss nachgewiesen werden, dass eine Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet oder beseitigen will. Was das konkret bedeutet, hat das Bundesverfassungsgericht 2017 im Urteil zum NPD-Verbotsverfahren ⁷ präzisiert. Es geht um drei Kernelemente, die für den freiheitlichen Verfassungsstaat unentbehrlich sind:

1. **Menschenwürde:** Die Garantie persönlicher Individualität, Identität und Integrität sowie elementare Rechtsgleichheit. Sie gilt für alle Menschen, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Herkunft.
2. **Demokratieprinzip:** Alle Bürgerinnen und Bürger müssen gleichberechtigt am politischen Willensbildungsprozess teilnehmen können.
3. **Rechtsstaatsprinzip:** Der Staat ist an Recht und Gesetz gebunden und wird durch unabhängige Gerichte kontrolliert.

Entscheidend für ein Verbotsverfahren ist dabei: Eine Partei muss „planvoll und qualifiziert“ darauf hinarbeiten, mindestens eines dieser Kernelemente zu beeinträchtigen. Es reicht also nicht, verfassungsfeindliche Positionen zu vertreten. Das ergibt sich aus der bisherigen Rechtsprechung.



picture alliance / AbbFoto

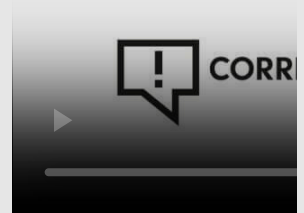
AfD-Verbotsverfahren:
Kann die AfD überhaupt
noch verboten werden?



Veröffentlicht am 16. April 2026 auf [Instagram](#) ↗



Die AfD ist
rechtsextr
beantwo



Veröffen

Menschenwürde, Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip: Wo steht die AfD?

Das Verfassungsschutz-Gutachten 2025 sieht zwar Hinweise auf Verstöße gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip, hält die Belege aber für nicht ausreichend, um der Gesamtpartei eine entsprechende Grundhaltung nachzuweisen. Die meisten und stärksten Nachweise konzentrieren sich auf das erste Kernelement: die Menschenwürde.

Der zentrale Vorwurf: Die AfD bekennt sich dem Gutachten nach zu einem „ethnisch-abstammungsmäßigen Volksverständnis“, das darauf abziele, deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund oder muslimischen Staatsbürgern die Anerkennung als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft zu verweigern.

Konkret dokumentiert das mehr als 1.100 Seiten umfassende Gutachten abwertende Begriffe wie „Passdeutsche“, pauschale Herabsetzungen von Muslimen aufgrund ihres Glaubens sowie Forderungen nach „Remigration“.



Die Forderung nach „Remigration“

Der Kampfbegriff „Remigration“ fußt auf völkischer Ideologie und wurde maßgeblich vom österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner geprägt. Sellner sieht den Schutz der „ethnokulturellen Identität“ als zentrales Ziel der rechten Bewegung. Sie wird ihm zufolge bedroht durch den angeblichen „Bevölkerungsaustausch“, eine Verschwörungserzählung, die behauptet, die einheimische Bevölkerung werde gezielt durch Einwanderer ersetzt. „Remigration“ wird von der rechten Bewegung als vermeintliche Lösung gegen dieses Scheinproblem beworben.

CORRECTIV hatte in der Recherche „Geheimplan gegen Deutschland“ Anfang Januar 2024 gezeigt, wie Sellner vor hochrangigen AfD-Funktionären die

„Remigration“ auch für „nicht-assimilierte Staatsbürger“ vorschlug. Das macht das Konzept, das Sellner auch in anderen Zusammenhängen schildert, laut einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig ⁷verfassungsfeindlich.

Seit dem Treffen in Potsdam macht die AfD „Remigration“ immer wieder zum Thema. Die Partei verwendet den Begriff auch im Bundeswahlprogramm 2025 zwar, gibt ihm jedoch einen harmloseren Inhalt. Im Programm bezieht sich das Wort nicht auf Staatsbürger, sondern ist ein Synonym für die Abschiebung von Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel.

Es gibt jedoch unzählige Posts in den Sozialen Medien von Vertretern des völkischen Lagers der Partei, die „millionenfache Remigration“ fordern. Der Staatsrechtler Ogorek sagte gegenüber CORRECTIV, dass durch die schiere Zahl auch Staatsbürger mitgemeint sein müssen – was das Konzept klar völkisch mache. Zudem suchen immer wieder Vertreterinnen und Vertreter der Partei öffentlich die Nähe zu Sellner.

Sollte es zu einem Verbotsverfahren kommen, dürfte die Frage, wie eng die AfD mit Sellner und seinem „Remigrationskonzept“ verbunden ist, eine zentrale Rolle spielen.

Ob die Nachweise zur Menschenwürde-Widrigkeit für ein Verbot ausreichen, ist allerdings umstritten. Das Verwaltungsgericht Köln ⁷ gab der AfD mit einer Entscheidung im Februar 2026 im Eilverfahren zumindest vorläufig recht: Einzelne Äußerungen und Forderungen mögen klar verfassungsfeindlich sein – in der Gesamtheit reichen sie nach Ansicht des Gerichts aber in dem Eilverfahren nicht aus, um eine entsprechende Prägung der Gesamtpartei festzustellen. Das Hauptverfahren steht noch aus.

Recherchen zu „Remigration“

AfD

**Showdown beim NRW-
Parteitag der AfD**

AfD

**„Remigration“ als
Leitmotiv: Was die AfD
in Sachsen-Anhalt plant**

AfD

**Dieser AfD-Machtkampf
entscheidet, wie
völkisch die Partei sich
geben will**

AfD

**Wo „Remigration“
draufsteht, ist meist
Sellner drin**

Kontakt und Hinweise geben

Haben Sie einen Hinweis oder Informationen, von denen die Öffentlichkeit erfahren sollte? Dann schicken Sie eine Nachricht an Lena Köpsell.

Lena Köpsell

Reporterin für den AfD Beat

 **E-Mail**

 **Signal-Nachricht**

 **Hinweise geben**

Aktenmappe zum AfD-Verbotsverfahren



Hier finden Sie alle wichtigen Dokumente zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren: Anträge, Gutachten und Gerichtsentscheidungen – kompakt und übersichtlich.

[Zu den Dokumenten](#)